廉江市春兴电器厂“9·19”触电死亡事故调查报告

来源：本网 发布日期：2020-05-11 15:08:36

2019年9月19日晚上9时05分，位于廉江经济开发区龙华5路1号汇江电器厂内的廉江市春兴电器厂（以下称“春兴电器厂”）注塑车间发生一起触1名注塑机操作人员死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，廉江市委、市政府和廉江经济开发区管委会(以下简称开发区)高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，廉江市政府成立廉江市春兴电器厂“9·19”江市应急管理局牵头组织廉江经济开发区、市纪委监委、市公安局、市消防救援大队、市总工会、市科工贸和信息化局、市市场监督管理局、广东电网组成事故调查组，并邀请2位专家参与，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、物证鉴定、模拟实验、专家明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对出问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

一、事故相关基本情况

（一）事故单位基本情况

春兴电器厂成立于2011年6月，个体工商户，经营场所位于廉江市九洲江经济开发试验区19号，经营者陆*春，注册资本20万元人民币，经营范围件，共有员工12人。春兴电器厂原厂址位于廉江市经济开发区鸿发路6号，2019年8月1日开始搬迁至廉江经济开发区龙华5路1号，2019年9月19日基本完备调试。

（二）事故发生车间基本情况

事故发生车间为春兴电器厂注塑车间，钢架铁皮顶结构，建筑面积2100平方米，车间内25台注塑机和25台输送带呈一字形并排分布。

（三）事故有关人员基本情况

1. 杨*东，男，汉族，1975年12月10日出生，住址：广东省廉江市塘蓬镇塘八村**号，春兴电器厂注塑操作工。

2. 陆*春，男，汉族，47岁，中共党员，廉江市罗州街道办人，春兴电器厂登记经营者。

3. 蔡*桂，男，汉族，28岁，廉江市吉水镇人，春兴电器厂注塑操作工，目击证人。

二、事故发生经过、事故救援和上报情况

（一）事故发生经过

2019年9月19日19时，蔡*桂和杨*东佩戴针织防护手套到注塑车间负责调试注塑机。其中，蔡*桂负责检查车间，杨*东负责检查电路和调试注塑分左右，蔡*桂路过10号注塑机时，见杨*东蹲在输送带电动机的位置附近工作，刚转身就听到杨*东“啊”的一声，蔡*桂立即跑过去，见杨*东卧倒在下部的横杆上，蔡*桂马上拉开输送带的电源插头，然后扶他坐起来，问有没有事，杨*东摇了摇头便晕倒了。蔡*桂见状马上呼喊其他员工，并让他们拨了一会杨*东的人中和实施心肺复苏按压。20时56分，蔡*桂、陆*春和吴*友一起，将杨*东抬上陆*春的小车送往廉江市人民医院抢救。约21时7分，途遇到赶赴抢救的120救护车，陆*春等三人将杨*东抬到120救护车，随车医护人员在车上立即进行抢救。约21时20分，杨*东被送到廉江市人民医院救治救无效死亡。

（二）事故处置和报告情况

春兴电器厂负责人陆*春9月19日22时20分向廉江经济开发区应急所梁*冰同志报告事故情况，廉江经济开发区应急所梁*冰同志在接报后于22时27江市应急管理局，并于23时20分派员到事故现场调查取证，指导春兴电器厂做好家属稳定工作。廉江市应急管理局在核实具体情况后于9月20日凌晨1时局值班室报告。

(三)事故应急处置评估

事故发生后,廉江市经济开发区和市政府相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置有造成次生事故。

事故善后工作

经相关职能部门调解，9月22日，死者家属与廉江市春兴电器厂达成调解协议，死者尸体已火化 ，善后处理工作已经结束。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

(一)事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡，无人受伤，死者杨*东。

(二)直接经济损失

根据有关统计规定，事故造成直接经济损失约100万元。

四、事故调查有关情况

（一）春兴电器厂安全生产主体责任落实情况

调查发现，春兴电器厂未健全安全生产责任制和及时修订完善安全生产相关规章、制度①；未按规定对从业人员杨*东进行安全生产教育和培训②全生产知识；未能及时发现并消除事故隐患③。

廉江经济开发区管委会安全监管情况

调查发现，廉江经济开发区管委会根据制定的《2019年安全监管工作计划》，分别于2019年4月29日对廉江市春兴电器厂进行了安全生产监督检通道不畅、车间安全警示不足、一辆电动车放置车间、未按规定记录劳动防护用品发放情况、未按规定将安全操作规程上机等5个问题，并限期整改，司进行了复查，上述问题按要求完成了整改；2019年7月23日再次对廉江市春兴电器厂进行检查，发现存在多个灭火器失效、消防栓被货物严重堵塞、车戴劳动防护用品（口罩）、事故隐患排查治理未能如实记录等4个问题，并责令限期整改，于8月9日对该公司进行复查，对于上述问题已按要求完成整计划开展监督检查。能按要求履行监管职责。

（三）劳动合同签订情况

死者杨*东从2018年6月到廉江市春兴电器厂工作，没有签订劳动合同，没有购买社会保险④。

（四）医院抢救记录

1.《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责度 ，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设 ，提高安全生产水平 ，确保安全生产”第十九条第一款“生产经营单位的安全生产责任制应当明责任范围和考核标准等内容”

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合岗作业”

3.《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”

4.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条“生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项办理工伤保险的事项。生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任”

经调阅廉江市人民医院对死者的抢救记录，登记如下：皮肤可闻轻微烧焦味，口唇和四肢末端发绀，双侧瞳孔等大等圆，直径5mm，对光反射消双肺未闻及呼吸音，未闻及心脏搏动，心律0次/分。诊断：1.呼吸心跳骤停。2.电击伤。死者家属未对死者进行解剖。

五、事故原因和事故性质

根据专家组的调查结论，结合事故调查组调查情况分析，事故原因如下:

（一）事故发生的直接原因

杨*东在未持有特种作业人员（电工）资格证，不具备电工作业资质的情况下带电作业，调试注塑机，是造成事故发生的直接原因之一⑤。

注塑机输送带漏电，且没有安装可靠的保护接地装置和漏电保护开关。杨*东在身体触碰注塑机输送带后发生触电事故，身体随后倒卧在地上，架下部的横杆上，导致触电的过程一直持续，直到蔡林挂拉开输送带电源插头，造成杨*东触电死亡。这是事故发生的直接原因之二。

（二）事故发生的间接原因

春兴电器厂未健全安全生产责任制和安全生产规章制度；隐患排查治理责任不落实，未能采取技术、管理措施，

5.《用电安全导则GB/T 13869-2008》7.1 “用电产品在使用期间的检修，测试及维修应当由专业的人员进行，非专业人员不得从事电气设备和电气装
更换易损件情况除外：涉及公众安全的用电产品，其相应活动应由具有相应资格的人员按规定进行”

及时发现并消除注塑机输送带漏电安全隐患；没有按规定对杨*东进行安全生产教育培训；安排不具备电工特种作业资质的人员进行带电作业。

（三）事故性质

经事故调查组认定，廉江市春兴电器厂“9·19”触电死亡事故是一起生产安全责任事故。

六、事故处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任单位，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广东省生产安全
有关规定，对该事故责任单位和人员提出以下处理的建议：

（一）杨*东，安全生产意识淡薄，未经电工专业培训，不具有电工作业资质，带电作业调试输送带，导致触电死亡。其对事故发生负有责任，
建议依法不追究责任。

（二）春兴电器厂对事故发生负有责任，建议由廉江市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对廉江市春兴电器厂依法进行

七、事故防范措施

春兴电器厂、廉江经济开发区和廉江市各有关部门要认真吸取事故教训，落实以下防范措施，严防同类事故再次发生。

(一)严格落实生产经营单位主体责任。春兴电器厂要认真吸取事故教训，遵守安全生产的法律法规，严格落实企业安全生产主体责任，切实消除
故发生。要进一步建立健全安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程。要加强员工的安全教育培训，提高员工的安全意识和安全操作技
制备案，按规定开展应急预案的演练，提高员工的应急处置能力。要加强对车间内的设备设施的日常监督检查，做好维护保养记录，发现事故隐患要立
生产，不安全不生产。聘请安全生产专家对本单位存在的安全风险进行安全评价，根据专家的安全评价报告进行整改。

（二）强化属地安全生产监督管理。廉江经济开发区要举一反三，按照《湛江市党政领导干部安全生产责任制工作制度》规定，落实安全生产监
干部安全生产责任，进一步加强园区安全生产监督管理，强化日常的安全生产检查力度，严厉打击安全生产非法违法行为。要积极督促企业开展自查自
加大对园区企业的安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传力度，形成人人讲安全、事事讲安全、处处讲安全的安全生产氛围。

（三）扎实开展安全生产整治。廉江市各有关部门要认真吸取事故教训，举一反三，针对事故暴露出的问题，结合《湛江市安全生产委员会关于
专项整治方案的通知》要求，细化工作措施，扎实深入组织开展专项整治工作，排查整治事故隐患，落实行业领域安全监管责任和企业安全生产主体责
条件，夯实安全生产基础，不断提高重点行业领域安全生产水平，确保安全生产。